

0009933-22.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: JU HYEON LEE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... caso de uma pessoa ser acusada de furto no interior da farmácia, na presença dos demais consumidores e, após, ser solicitada que se acompanhe para uma sala, gera constrangimento e abala a honra da autora.

O argumento de que a ré sofre diversos furtos em seus estabelecimentos não autoriza que aborde os clientes rotineiramente, sob qualquer mínima suspeita.

Assim, a situação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009933-22.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009933-22.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Valdirene Barbosa de Sousa

Requerido:

RAIA DROGASIL S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JU HYEON LEE

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia consiste em determinar se a legalidade da abordagem ou se trata de ato ilícito passível de indenização.

As imagens de fls. 11/12 deixam claro que a autora sequer se aproximou da prateleira de sabonetes.

No caso de uma pessoa ser acusada de furto no interior da farmácia, na presença dos demais consumidores e, após, ser solicitada que se acompanhe para uma sala, gera constrangimento e abala a honra da autora.

O argumento de que a ré sofre diversos furtos em seus estabelecimentos não autoriza que aborde os clientes rotineiramente, sob qualquer mínima suspeita.

Assim, a situação extrapola o mero dissabor e gera o dever de indenizar.

Portanto, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a

indenização por danos morais no importe de R\$ 3.000,00.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais, no importe de R\$ 3.000,00, corrigido pela tabela prática do TJSP e juros desde o arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Prazo recursal de 10 dias úteis.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA